

عقد كراء شقة معدة للسكن

(محرر طبقا للقانون رقم 67.12)

حرر بتاريخ : 06 يوليوز 2026

بين الطرفين الآتي ذكرهما :

الطرف الأول (المُكْرِي) :

السيد الوردي ياسين، الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف رقم BH296757، القاطن بإقامة أوتوبيا، عمارة هاء، الطابق الثالث، شقة 11، عين الشق، الدار البيضاء، ويشار إليه بـ «المُكْرِي».

الطرف الثاني (المُكْتَرِي) :

السيد حسن وسور (HASSAN OUASSOUR)، الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف رقم PA82874، المزداد بتاريخ 11.02.1983 بأكنيون تنغير، القاطن بإغرم امزدار، إكنيون، تنغير، رقم الحالة المدنية 159/1983، ويشار إليه بـ «المُكْتَرِي».

الهاتف : +212.661.87.1.13.....

اتفق الطرفان بكامل أهليتهما على ما يلي :

الفصل الأول : موضوع العقد

يكري الطرف الأول للطرف الثاني، الذي يقبل ذلك، شقة معدة للسكن كائنة بالطابق الثاني، تجرئة تيسير، الرسم رقم 166، نواصر، ذات الرسم العقاري عدد T54481/63.

تتكون الشقة من غرف ومطبخ مجهز وحمامات، وهي مزودة بجهاز تكييف الهواء (بارد/ساخن) يبقى في ملكية المُكْرِي ويُسلم رفقة الشقة.

يقر المُكْتَرِي بأنه عاين الشقة وتجهيزاتها وتسلمها جديدة في حالة ممتازة صالحة للسكن.

الفصل الثاني : مدة الكراء

حددت مدة هذا العقد في سنة واحدة تبتدى من 06 يوليوز 2026 وتنتهي في 05 يوليوز 2027. يتجدد العقد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر بنيتي في عدم التجديد، بإشعار مكتوب قبل شهرين من تاريخ انتهاء المدة الجارية.

الفصل الثالث : واجب الكراء

حُدِّد واجب الكراء الشهري في مبلغ 4600 درهم (أربعة آلاف وستمئة درهم)، يؤديه المُكْتَرِي للمُكْرِي مقدما خلال الأيام الخمسة الأولى من كل شهر مقابل وصل بالأداء.

يتم الأداء نقدا أو عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب الذي يحدده المُكْرِي.

الفصل الرابع : الضمانة (السلفة)

أدى المُكْتَرِي للمُكْرِي عند توقيع هذا العقد مبلغ 9200 درهم (تسعة آلاف ومائتا درهم) يعادل شهرين على سبيل الضمانة، يقر المُكْرِي بتوصله به.

لا تُعتبر الضمانة أداء عن أشهر الكراء الأخيرة، وتُرجع للمُكْتَرِي عند نهاية العقد بعد معاينة الشقة وخصم ما قد يترتب بذمته من متأخرات أو فواتير أو إصلاحات.

الفصل الخامس : التزامات المُكْتَرِي

يقر المُكْتَرِي بأن الشقة جديدة وفي حالة ممتازة وقد تسلمها بجميع تجهيزاتها سليمة وصالحة للاستعمال.

استعمال الشقة للسكن فقط دون تغيير وجهتها.

المحافظة على الشقة وتجهيزاتها (بما فيها جهاز التكييف) وإرجاعها عند نهاية العقد في الحالة الجيدة التي تسلمها بها، باستثناء الاستعمال العادي.

أداء فواتير الماء والكهرباء وواجبات الخدمات المشتركة (التسيير، الحارس، المصعد) طيلة مدة شغله للشقة.

بما أن الشقة جديدة وسُلمت في حالة سليمة، فلن المُكْتَرِي يتحمل وحده إصلاح أي مشكل أو عطب يطرأ عليها. كما يتحمل مسؤولية كل ضرر يلحق بالأجزاء المشتركة أو بالجيران (كتسرب المياه أو الأعطاب الكهربائية) بسبب استعماله أو إهماله.

إخبار المُكْرِي بكل عطب يستوجب إصلاحا.

عدم إحداث أي تغيير جوهري على البناء أو التجهيزات دون موافقة كتابية من المُكْرِي.

الفصل السادس : منع الكراء من الباطن

يُمنع على المكثري كراء الشقة من الباطن، كلياً أو جزئياً، أو التنازل عن هذا العقد للغير، دون موافقة كتابية مسبقة من المكثري.

الفصل السابع : التزامات المحرر

تسليم الشقة في حالة صلاحية للسكن وضمان انتفاع المكثري بها طيلة مدة الكراء.

تحمل الإصلاحات الكبرى الناتجة عن قدم البناء أو عيب في العقار.

الفصل الثامن : فسخ العقد

في حالة إخلال المُكثري بالتزاماته، خاصة عدم أداء الكراء، يحق للمُكرى طلب فسخ العقد والإفراج بعد توجيه إنذار يبقى

يون جدوى، وفق المسطرة المقررة في القانون 67.12.

عند نهاية العقد أو فسخه، يلتزم المكري بإفراج الشقة وتسليم مفاتيحها للمكري.

الفصل التاسع : الاختصاص ومقتضيات عامة

تختص المحكمة الابتدائية بنواصر للبت في كل نزاع ينشأ عن هذا العقد.

يخضع كل ما لم يرد بشأنه نص لمقتضيات القانون رقم 67.12 وقانون الالتزامات والعقود.

حُرر هذا العقد في نسختين أصليتين، لكل طرف نسخة، بعد تلاوته والمصادقة على مضمونه.

الطرف الثاني (المُختري)

الطرف الاول (المكرى)

حسن وسور

الوردى ياسين

(الإمضاء مصدق عليه)

[illegible]

4